

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, **conheço** dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso em apreço, após análise detida das razões do Embargante em confronto com o acórdão de ID 30851552, verifico que **não assiste razão ao recorrente, porquanto inexistentes os vícios apontados**. Vejamos.

Verifica-se que a sentença de primeiro grau fixou os juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do prejuízo. A ora Embargante, embora pudesse ter recorrido de tais pontos, **optou por não apelar**. Mais do que isso: em suas contrarrazões, defendeu a higidez da sentença, afirmando que o Juízo *a quo* "resolveu de forma acertada e fundamentada a lide".

Pretende agora, por meio de embargos de declaração, modificar o termo inicial dos encargos, o que configura nítida inovação e tentativa de rediscussão de matéria preclusa. O Poder Judiciário não admite o comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*), que viola a boa-fé objetiva processual.

Se a parte pleiteou a manutenção da sentença "em todos os seus termos", não pode o Tribunal, ao atender exatamente o que foi pedido, ser considerado omissor por não ter reformado de ofício questões que a parte aceitou como válidas. Embora juros e correção monetária sejam matéria de ordem pública, a sua alteração em sede de embargos de declaração opostos pela parte que pediu a manutenção da sentença configuraria reforma para beneficiar quem não recorreu, o que é vedado pelo sistema processual.

Veja-se que o conceito de "matéria de ordem pública" permite que o julgador atue de ofício para corrigir distorções legais enquanto a lide pendente de julgamento e respeitados os limites da devolutividade recursal. Todavia, tal prerrogativa não serve como salvo-conduto para o atropelo das marchas processuais e dos institutos da preclusão.

Ademais, a alteração dos juros de mora nesta fase, para beneficiar a ré que não recorreu, implicaria prejuízo à autora (única apelante), configurando a vedada *reformatio in pejus*. Conforme jurisprudência do STJ, a natureza de ordem pública das matérias de juros e correção monetária não autoriza que o Tribunal, em recurso exclusivo da parte adversa, altere os parâmetros estabelecidos na sentença para prejudicar o recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA . JUROS DE MORA. FIXADOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO PELA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS PELA CORTE DE ORIGEM PARA A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM QUE HOUVESSE RECURSO DA PARTE INTERESSADA. SITUAÇÃO QUE OCASIONOU PREJUÍZO À ÚNICA PARTE QUE INTERPÔS APELAÇÃO . REFORMATIO IN PEJUS. CONFIGURAÇÃO. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices das Súmulas n . 282 e 356 do STF. 2. **As questões de ordem pública devem ser apreciadas de ofício, desde que haja oportunidade processual hábil para tanto. A oportunidade se dá, amplamente, no julgamento da causa, em primeiro grau de jurisdição, quando o juiz, à vista do pedido e da causa de pedir, deve aplicar o direito à espécie e fazer incidir todos os consectários legais, mesmo que não expressamente requeridos pelo autor .** 3. **Em grau de recurso deve ser considerado o limite da devolução compreendida no apelo. Matérias de ordem pública devem ser consideradas, dentro dos limites do recurso apresentado.** 4 . **Nesse contexto, se não houve recurso da parte prejudicada com determinado tópico da sentença, mesmo que acessório, não cabe ao julgador, de ofício, piorar a situação da única parte recorrente, alterando parâmetros de cálculo de acessórios, com os quais se conformou a parte adversária, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.** 5. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1987414 SP 2021/0300776-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do *decisum* omissivo, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**, mas **DEIXO DE ACOLHÊ-LOS**, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos **EMBARGOS DE**

DECLARAÇÃO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC, **considerando o Tema 1.201/STJ**.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora